

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

Direction de la coopération et des relations internationales

**Contribution du ministère de l'éducation nationale à la Dixième consultation sur
l'application de la Convention et de la Recommandation de 1960 concernant la lutte contre
la discrimination dans le domaine de l'enseignement**

**I. Renseignements sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres prises
par l'Etat au niveau national**

1- Ratification de la Convention :

Votre pays est-il un État partie à la Convention ?

Oui

L'Algérie a ratifié la convention de la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement le 15 octobre 1968.

2- (A renseigner auprès du Ministère des Affaires Etrangères).

**3- Cadre juridique régissant la protection des droits garantis par la Convention et la
Recommandation dans le système juridique national :**

- La Convention est-elle directement applicable en droit national depuis sa ratification ?

Oui

La Convention est directement applicable en droit national depuis sa ratification, ses dispositions figurent dans la constitution algérienne et dans les lois régissant l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la formation professionnels et la protection des personnes en situation de handicap.

La constitution algérienne stipule, dans de nombreux articles, qu'il n'y a pas de discrimination entre les individus et les citoyens dans les droits et même dans les devoirs.

Ainsi, l'article 32 de la Constitution stipule que "les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale".

De même, l'article 34 stipule que "les institutions ont pour finalité d'assurer l'égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et les citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l'épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation de tous, à la vie politique, économique, sociale et culturelle".

Ceci est consacré également dans la loi n°08-04 du 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale, dans les articles ci-dessous :

Article 10 : L'Etat garantit le droit à l'enseignement à toute algérienne et tout algérien sans discrimination fondée sur le sexe, l'origine sociale ou l'origine géographique.

Article 11 : Le droit à l'enseignement est concrétisé par la généralisation de l'enseignement fondamental et par la garantie de l'égalité des chances en matière de conditions de scolarisation et de poursuite des études après l'enseignement fondamental.

Article 12 : L'enseignement est obligatoire pour toutes les filles et tous les garçons âgés de 6 ans à 16 ans révolus. Toutefois, la durée de la scolarité obligatoire peut être prolongée de deux (2) années, en tant que de besoin, en faveur d'élèves handicapés.

L'Etat veille, en collaboration avec les parents, à l'application de ces dispositions.

Article 13 : L'enseignement est gratuit à tous les niveaux dans les établissements relevant du secteur public de l'éducation nationale.

De plus, l'Etat apporte son soutien à la scolarisation des élèves démunis en leur permettant de bénéficier d'aides multiples, notamment en matière de bourses d'études, de manuels et de fournitures scolaires, d'alimentation, d'hébergement, de transport, et de santé scolaire.

II/ Renseignements concernant l'application de la Convention ou de la Recommandation

1- Non-discrimination et égalité des chances en matière d'éducation dans le cadre de l'Objectif de Développement Durable 4 (ODD 4):

1.1 . Veuillez indiquer les mesures adoptées par votre Gouvernement pour éliminer et prévenir la discrimination dans le domaine de l'enseignement au sens de la Convention/Recommandation (veuillez cocher toutes les cases pertinentes) 5 (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ✓ Dispositions inscrites dans la constitution et/ou lois interdisant la discrimination dans le domaine de l'enseignement.
- ✓ Règlements interdisant la discrimination dans le domaine de l'enseignement.
- ✓ Politiques et programmes visant à éliminer et prévenir la discrimination dans le domaine de l'enseignement.
- ✓ Accès à la justice en cas de violations du droit à la non-discrimination dans le domaine de l'enseignement.
- ✓ Lutte contre la discrimination dans les programmes d'enseignement.

Partant de l'engagement à ne laisser personne pour compte, l'un des principes intangibles de l'Agenda de développement durable à l'horizon 2030, le secteur de l'Education nationale œuvre en permanence à améliorer la qualité et l'efficacité de l'enseignement et à renforcer l'équité et l'égalité des chances, et ce à travers des actions permettant à chaque élève de réussir, de poursuivre ses études et de trouver sa place dans la vie sociale et professionnelle. Il s'agit notamment de :

- Assurer la parité des taux de scolarisation des filles et des garçons aux différents niveaux d'enseignement ;
- L'élimination des disparités entre les sexes dans l'enseignement primaire et secondaire en veillant notamment à assurer aux filles un accès équitable et sans restriction à une éducation de base de qualité avec les mêmes chances de réussite;
- L'augmentation du nombre des établissements scolaires et des structures de soutien pour permettre le rapprochement des élèves, notamment pour les filles habitant dans des zones enclavées

- L'augmentation du nombre d'internats afin d'encourager la scolarisation des élèves habitant dans des zones enclavées, notamment des filles ;
- La généralisation de l'éducation préparatoire, de manière progressive, en collaboration avec le secteur privé et le mouvement associatif ;
- La mise en place de mécanismes incitatifs pour le renforcement de l'enseignement des langues étrangères, notamment dans les wilayas du sud et des hauts plateaux ;
- L'organisation de séances de remédiation pédagogique et de soutien scolaire au profit des élèves souffrant de difficultés d'apprentissage ;
- L'organisation des épreuves de rattrapage à tous les niveaux d'enseignement, tous cycles confondus, afin d'offrir une deuxième chance aux élèves n'ayant pas obtenu la moyenne requise pour passer en classe supérieure, et ce dans un souci de réduire les taux de redoublement et de déperdition scolaire ;
- La promotion et le renforcement de la pratique des activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs dans l'ensemble des établissements scolaires ;
- Le développement de l'action sociale au sein des établissements scolaires en direction des élèves nécessiteux, avec la participation des collectivités locales et des secteurs concernés (octroyer une prime de scolarité, fournir les manuels et les fournitures scolaires gratuitement, assurer le transport scolaire, la restauration et la couverture sanitaire...).
- Le respect de la dignité humaine et le droit à l'intégrité physique sont des principes universels. Ces principes sont concrétisés par la constitution Algérienne, la loi d'orientation sur l'éducation nationale, l'arrêté ministériel n° 65 du 12 juillet 2018, fixant les modalités d'organisation de la communauté éducative et son fonctionnement, l'arrêté ministériel n° 66 du 12 juillet 2018, fixant les orientations générales pour l'élaboration du règlement intérieur de l'établissement d'éducation et d'enseignement, ainsi que par les programmes et les manuels scolaires officiels appliqués dans les trois cycles d'enseignement (primaire, moyen et secondaire).

Ces documents pédagogiques développent chez les élèves, dès le plus jeune âge, une culture de la non-discrimination et de l'égalité entre les filles et les garçons, ils intègrent également les valeurs universelles (droits de l'Homme et égalité entre les sexes ; devoirs inhérents à la citoyenneté ; respect de l'autre et tolérance ; sens de l'équité) prônées par les textes de la loi d'orientation sur l'Education Nationale, faisant prendre conscience aux élèves que toutes formes de discrimination tels que le racisme, la violence, l'intimidation et le traitement inégal des sexes, leur nuit personnellement, ainsi qu'à la société. Ces valeurs sont visibles notamment dans les disciplines de l'éducation civique et de l'éducation islamique.

1.2. Veuillez indiquer les mesures prises par votre Gouvernement pour garantir l'égalité d'accès à tous les degrés et types d'enseignement dans votre pays (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ✓ Dispositions inscrites dans la constitution et/ou lois garantissant l'égalité d'accès à l'enseignement
- ✓ Règlements assurant l'égalité d'accès à tous les degrés et types d'enseignement
- ✓ Politiques et programmes assurant l'égalité d'accès à tous les degrés et types d'enseignement

Ces mesures répondent notamment à la cible 4.1 et, pour partie, à la cible 4.b¹

L'Etat Algérien garantit l'égalité d'accès à tous les degrés et types d'enseignement à toute Algérienne et tout Algérien. Ceci est consacré par la constitution Algérienne et par tous les textes réglementaires et juridiques cités ci-dessus.

1.3. Veuillez indiquer les mesures prises ou qu'il est prévu de prendre dans votre pays pour assurer l'égalité des chances (en ce qui concerne l'accès, la participation et l'achèvement des études), et l'égalité de traitement et pour faciliter l'inclusion de tous les apprenants (y compris les filles et les femmes, les personnes économiquement et socialement marginalisées, les personnes handicapées et les autres groupes vulnérables) dans les processus d'apprentissage (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ✓ Incitations financières et bourses d'études
- ✓ Recrutement d'auxiliaires
- ✓ Adaptation de l'infrastructure scolaire
- ✓ Mesures positives ou affirmatives
- ✓ Adaptation des programmes et des méthodes d'enseignement les écoles ordinaires
- ✓ Inclusion de tous les apprenants dans les écoles ordinaires
- ✓ Formation des enseignants à l'éducation inclusive
- ✓ Mesures garantissant la parité des genres dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) et dans la formation technique et professionnelle (EFTP)
- ✓ Cours de langues à l'intention des nouveaux venus (par exemple, les réfugiés)
- ✓ Levée des obstacles administratifs à l'accès à l'enseignement²
- ✓ Création de filières d'apprentissage souples
- ✓ Valorisation de la diversité dans les écoles
- ✓ Lutte contre les stéréotypes et la stigmatisation.

Depuis la mise en œuvre de la réforme du système éducatif en 2003, le secteur de l'éducation nationale n'a cessé d'enregistrer des avancées majeures dans la politique de scolarisation des élèves pour éliminer les disparités entre les sexes dans l'enseignement primaire et secondaire, instaurer l'égalité dans ce domaine et faciliter l'inclusion de tous les apprenants, y compris les filles et les enfants en situation de handicap.

Prise en charge des enfants à besoins spécifiques

La prise en charge des enfants à besoins spécifiques est concrétisée par la politique nationale visant l'insertion de cette catégorie de personnes, la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire approprié, ainsi que des programmes et dispositifs de mise en œuvre, en collaboration étroite avec les secteurs concernés, en l'occurrence la solidarité nationale et la santé. Cette prise en charge concerne les élèves hospitalisés pour une longue durée, les enfants atteints d'une déficience sensorielle, les enfants trisomiques et déficients mentaux et

les enfants handicapés moteurs. Les élèves en situation de handicaps légers sont intégrés en classe ordinaire, accompagnés d'auxiliaires de vie scolaire.

Afin de mieux encadrer les actions, notamment aux plans organisationnel et pédagogique, deux textes ont été signés conjointement par les Ministres de l'éducation nationale et de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. Il s'agit de :

- L'arrêté interministériel du 13 Mars 2014 fixant les modalités d'ouverture de classes spéciales pour enfants en situation de handicap au sein des établissements scolaires relevant du secteur de l'éducation.
 - La circulaire conjointe du 13 Décembre 2014, adressée aux Directeurs exécutifs de Wilayas, portant sur les mesures à prendre pour faciliter l'accès de cette catégorie d'élèves aux établissements scolaires et l'adaptation des activités pédagogiques à la nature de leurs handicaps.
 - La circulaire Ministérielle du 17 Décembre 2014 relative à la mise en œuvre des dispositions contenues dans les deux textes.
- Veuillez indiquer si votre pays a adopté une législation définissant l'âge minimum du mariage et l'a éventuellement révisée pour la mettre en conformité avec les normes internationales (18 ans) :

Oui

- Veuillez donner les références des lois et dispositions pertinentes :

L'article 7 de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille :

Art. 7 : La capacité de mariage est valide à 19 ans révolus pour l'homme et la femme. Toutefois, le juge peut accorder une dispense d'âge pour une raison d'intérêt ou en cas de nécessité, lorsque l'aptitude au mariage des deux parties est établie.

2- Progrès accomplis dans la mise en œuvre du droit à l'éducation dans le cadre de l'ODD 4 :

2.1/ Enseignement pré primaire (Education préparatoire) :

L'Etat algérien veille en permanence à offrir à chaque enfant les conditions nécessaires à son développement physique, intellectuel et affectif et à lui garantir un bon départ dans la vie. Ceci se traduit par l'importance accordée à la prise en charge de la petite enfance aussi bien dans les jardins d'enfants que dans les écoles publiques et privées.

Avec la promulgation de la loi d'orientation sur l'éducation nationale n° 08-04 du 23 janvier 2008, l'éducation préparatoire est devenue l'un des axes les plus importants des actions engagées dans le cadre de la réforme du système éducatif.

Dans son **article 38**, il est précisé que « **l'éducation préscolaire regroupe, en amont de la scolarité obligatoire, les différents stades de prise en charge socio-éducative des enfants âgés de trois (03) à six (06) ans. L'éducation préparatoire, au sens de la loi, correspond au stade final de l'éducation préscolaire ; elle est celle qui prépare les enfants âgés de cinq (05) à six (06) ans à l'accès à l'enseignement primaire** ».

Bien qu'elle ne soit pas obligatoire, l'éducation préparatoire, d'une durée d'un an (de 5 à 6 ans), est une partie intégrante du système éducatif. De par ses missions essentielles de socialisation et de préapprentissage, l'éducation préparatoire revêt une importance capitale en tant que lieu de socialisation de l'enfant et en tant qu'étape de préparation à une scolarité ultérieure. C'est la raison pour laquelle, le Ministère de l'éducation nationale a déployé tous

les moyens matériels et humains nécessaires pour généraliser de manière progressive l'éducation préparatoire, dans un souci de garantir l'égalité des chances et le principe d'équité entre les différentes régions géographiques, et ce en collaboration avec les secteurs concernés. Il y a lieu de signaler que pour l'année scolaire 2019/2020, le taux d'inscription en éducation préparatoire est de 65%.

2.2 Enseignement primaire et secondaire universel :

Enseignement primaire et enseignement moyen :

Ces deux enseignements obligatoires et gratuits, permettent aux élèves d'acquérir les savoirs fondamentaux nécessaires et les compétences essentielles qui les rendent aptes à apprendre tout au long de leur vie et de leur permettre soit la poursuite de leur scolarité dans le niveau d'enseignement suivant, soit leur intégration dans l'enseignement et la formation professionnels.

- **L'enseignement primaire** : d'une durée de cinq ans, il est dispensé dans des écoles primaires et destiné aux enfants âgés de 6 ans révolus, ayant bénéficié de l'éducation préparatoire et ceux qui sont rentrés directement en 1ère AP. L'enseignement primaire vise le développement des compétences de base dans les domaines de l'expression orale et écrite, de la lecture, des mathématiques et des sciences. La fin de la scolarité du cycle primaire est sanctionnée par un examen final ouvrant droit à la délivrance d'une attestation de succès, permettant à l'élève d'accéder à l'enseignement moyen.

- **L'enseignement moyen** : d'une durée de **quatre (4)** ans, il est dispensé dans des collèges d'enseignement moyen. Il permet aux élèves d'apprendre à observer, analyser, raisonner et résoudre des problèmes. Cet enseignement est sanctionné par un examen final ouvrant droit à la délivrance d'un diplôme appelé "Brevet d'Enseignement Moyen", permettant à l'élève d'accéder soit à l'enseignement secondaire général et technologique, soit à l'enseignement et la formation professionnels, en fonction de ses vœux et conformément aux critères retenus par les procédures d'orientation.

- **L'enseignement secondaire général et technologique** : dispensé dans des lycées, l'enseignement secondaire général et technologique représente l'étape de scolarité post-obligatoire dont la durée est de trois **(3)** ans. Il constitue, dans le cursus de l'élève, non seulement la voie académique en aval de l'enseignement obligatoire, mais aussi un cycle de diversité, d'orientation et d'initiation soit pour accéder à l'enseignement universitaire, soit pour intégrer l'enseignement et la formation professionnels, ou encore pour poursuivre les études par correspondance par le biais de l'Office National de l'Education et de la Formation à Distance (ONEFD).

L'enseignement secondaire général et technologique est organisé en une (1) année de tronc commun (tronc commun lettres et tronc commun sciences et technologie) et deux années de filières (filières générales et technologiques) reliées entre elles par un système de passerelles permettant des réorientations en cours de scolarité. La fin de scolarité de l'enseignement secondaire général et technologique est sanctionnée par le baccalauréat d'enseignement secondaire. Les élèves admis au baccalauréat peuvent postuler à la poursuite d'études et de formations supérieures.

Les élèves non admis au baccalauréat ont la possibilité soit de postuler à la formation continue ou à l'enseignement et la formation professionnels, soit de rejoindre la vie active.

Il est à noter que 70% des élèves ayant achevé leur scolarité au niveau de l'enseignement moyen choisissent de suivre le cursus du cycle secondaire, les 30% d'effectifs restants s'orientent vers les deux autres voies en fonction de leurs vœux et de leurs résultats scolaires.

Effectifs élèves année scolaire 2019/2020 :

Cycle primaire	Cycle moyen	Cycle secondaire	Total
4684756	3149465	1254039	9088260

2.3 Enseignement supérieur

(A renseigner auprès du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique)

2.4 Education des adultes et autres possibilités d'apprentissage

- Veuillez indiquer les efforts faits par votre gouvernement pour mettre en place un système de formation continue et offrir un accès équitable aux possibilités d'apprentissage et de formation.

L'Etat algérien œuvre en permanence à l'amélioration des niveaux d'alphabétisation des adultes, et notamment des femmes et à assurer à tous un accès équitable aux programmes d'éducation de base et d'éducation permanente.

Le préambule de la loi d'orientation sur l'éducation nationale n° 08-04 du 23 janvier 2008) indique que l'enseignement pour adultes qui englobe l'alphabétisation, la post-alphabétisation et l'enseignement à distance constitue une sorte d'école de la deuxième chance qui permet aux personnes qui ne bénéficient pas d'un enseignement scolaire ou qui aspirent à l'amélioration de leur niveau culturel, de développer leurs connaissances, de compléter leur formation, de faciliter éventuellement leur conversion professionnelle ou d'accéder à une promotion socioprofessionnelle.

L'article 73 de la loi d'orientation sur l'éducation nationale stipule que " **L'enseignement pour adultes a pour mission d'assurer l'alphabétisation et l'évolution constante du niveau d'enseignement et de culture générale des citoyens...**".

Le défi majeur de l'Etat est d'éradiquer totalement l'alphabétisation pour la tranche d'âge 15/24 ans, de réduire à une valeur minimale le taux d'analphabètes et d'avoir des citoyens bien formés, dotés de compétences pour la vie et pour le travail grâce à des apprentissages pertinents qui pourront générer une plus-value-économique.

2.5 Qualité du cadre d'enseignement et d'apprentissage :

La nouvelle vision de l'éducation nationale consiste à recentrer l'action pédagogique sur le développement de compétences et habiletés chez l'apprenant favorisant son épanouissement sur les plans intellectuel, affectif et social, par la maîtrise des langages fondamentaux et les technologies de l'information et de la communication.

Pour cela, le secteur de l'éducation nationale a adopté une démarche qui favorise la concertation, l'adhésion et la participation de l'ensemble des acteurs pédagogiques afin de créer un climat

scolaire serein, exempt de violence et d'assurer de meilleures conditions de travail pédagogique et des pratiques d'enseignement/apprentissage. Ceci se traduit notamment par les mesures suivantes :

- Renforcer les capacités d'accueil par la construction des infrastructures pédagogiques et des structures de soutien ;
- Améliorer les paramètres de scolarisation conformément aux objectifs de la réforme (temps scolaire, TOL, taux d'encadrement,...)
- Réviser la typologie des établissements scolaires de façon à répondre aux nouvelles exigences de la réforme ;
- Généraliser la démarche de projet à tous les niveaux comme modalité de mise en œuvre de la politique éducative en faisant appel au management participatif et au principes d'obligation des résultats;
- Mettre les TIC au service de la numérisation de l'administration pour développer la gestion et améliorer le service public.

2.6/ Personnel éducatif :

Cette rubrique correspond à la **cible 4.c**, qui est entièrement consacrée à la profession d'enseignant et appelle les États à « accroître nettement le nombre d'enseignants qualifiés ».

- Veuillez indiquer les mesures prises pour améliorer les pratiques pédagogiques et les conditions de travail du personnel éducatif, en particulier le personnel enseignant de tous niveaux, ainsi que la formation à la profession d'enseignant, dans votre pays.

Il est clair qu'aucune politique de développement n'est possible sans la formation des personnels. De ce fait, l'élévation du niveau de qualification des personnels éducatifs et la professionnalisation de leur formation sont les meilleurs gages de réussite du système éducatif et de l'amélioration de la qualité de ses prestations et de ses performances.

Dans ce cadre, La formation initiale des différents corps d'enseignements est une formation de niveau universitaire. Elle s'effectue dans des établissements spécialisés relevant du Ministère de l'éducation nationale ou du Ministère chargé de l'enseignement supérieur selon les corps d'appartenance et les niveaux d'affectation auxquels ils sont destinés.

Les enseignants recrutés par voie de concours externe bénéficient d'une formation pédagogique préalable à leur affectation dans un établissement scolaire.

Il y a lieu de souligner qu'il n'y a pas de discrimination en termes de formation et d'accompagnement, toutes les catégories de personnels sont concernées par les actions de formation continue pendant toute leur carrière, comme le stipule la loi d'orientation sur l'éducation nationale dans son article 78. Cette formation continue vise essentiellement l'actualisation des connaissances, le perfectionnement et le recyclage des bénéficiaires, pour améliorer leur niveau de qualification et répondre aux nouveaux défis du système éducatif.

L'Etat garantit la disponibilité des ressources et des moyens nécessaires pour conférer aux personnels de l'éducation nationale un statut moral, social et économique leur permettant de mener une vie digne et d'accomplir leur mission dans des conditions décentes.

Principe de parité entre les hommes et les femmes dans le secteur de l'éducation :

La Loi n° 16-01 du 6 mars 2016 (Journal officiel n° 14 du 7 mars 2016) portant Révision constitutionnelle, consacre la parité entre les hommes et les femmes dans le domaine du travail, notamment son article 36 qui stipule que " L'Etat œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi.

L'Etat encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu'au niveau des entreprises".

Ce principe est très visible dans le secteur de l'éducation nationale, puisque sur les 478.985 enseignants 72% sont des femmes.

2.7 Respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :

2.7. Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cette rubrique correspond à la cible 4.7

- Veuillez noter que cette section contribue au suivi général de l'article/paragraphe 5(1)a de la Convention/Recommandation tandis que la consultation portant sur la Recommandation de 1974 sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales servira tout particulièrement à assurer le suivi de l'indicateur 4.7.1 relatif à l'ODD 4.

- Veuillez indiquer les efforts engagés au niveau national pour mettre l'éducation au service du plein épanouissement de la personne humaine et du plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ✓ Inclusion dans les programmes d'enseignement de l'éducation à la citoyenneté mondiale et/ou de l'éducation aux droits de l'homme
- ✓ Organisation d'activités scolaires et/ou extrascolaires d'éducation à la citoyenneté mondiale et/ou d'éducation aux droits de l'homme

Article 5 de la Loi d'Orientation sur l'Education, 2008 : « En matière de socialisation, l'école a pour mission,... :

- dispenser une éducation en harmonie avec les droits de l'enfant et les droits de l'homme et développer une culture démocratique en faisant acquérir aux élèves les principes du débat, et du dialogue, de l'acceptation de l'avis de la majorité et en les amenant à rejeter la discrimination et la violence et à privilégier le dialogue. »

- « développer le sens civique des élèves et les éduquer aux valeurs de la citoyenneté en leur faisant acquérir les principes de justice, d'équité, d'égalité des citoyens en droits et en devoirs, de tolérance, de respect d'autrui et de solidarité entre les citoyens.

2.8/ Enseignement privé :

- Existe-t-il dans votre pays un cadre réglementaire régissant la création et le fonctionnement des établissements d'enseignement privés ?

Oui

- Veuillez en fournir une brève description :

L'ouverture d'établissements privés d'éducation et d'enseignement, mentionnés aux articles 47, 50 et 54 de la loi d'orientation sur l'éducation nationale, est soumise à l'agrément délivré par le Ministre chargé de l'éducation nationale conformément à la loi et selon un cahier des charges.

- Les dispositions juridiques interdisant la discrimination pour les motifs énumérés par la Convention/Recommandation¹³ s'appliquent-elles expressément aux établissements d'enseignement privés ?

- Veuillez décrire brièvement les lois, règlements ou politiques qui garantissent que le développement de l'enseignement privé n'est pas une source de discrimination et que les écoles privées offrent un choix pertinent dans votre pays :

Les établissements privés d'éducation et d'enseignement ne développent aucune source de discrimination, puisque ils obéissent aux mêmes lois et réglementation juridique que les établissements publics en termes de paramètres de scolarisation, d'application des programmes d'enseignement officiels arrêtés par le Ministre chargé de l'éducation nationale. Le directeur et les personnels éducatifs exerçant dans ces établissements doivent répondre aux mêmes exigences de recrutement que ceux exerçant dans les établissements publics.

2.9/ Droits des minorités nationales :

Veuillez indiquer les mesures juridiques, politiques et réglementaires qui protègent les droits reconnus aux minorités nationales de mettre en œuvre leurs propres activités éducatives.

.....

2.10/ Droits des réfugiés et des migrants :

- Veuillez décrire succinctement le cadre juridique et politique qui protège le droit des réfugiés et des migrants à une éducation de qualité dans votre pays :

L'Etat garantit l'égalité des chances en matière de conditions de scolarisation et de poursuite des études après l'enseignement obligatoire pour les enfants d'étrangers résidant en Algérie (les enfants réfugiés et les enfants migrants), cet enseignement est assuré systématiquement à tout enfant en âge de la scolarité qui le sollicite sans aucune contrainte administrative. Pour cela, des mesures ont été prises à l'effet de faciliter l'inscription de ces enfants, elles se résument comme suit :

- Pour les enfants atteignant l'âge de 6 ans, ils sont inscrits en 1^{ère} année primaire ;
- Pour les enfants qui dépassent l'âge d'entrée en 1^{ère} année primaire et possédant des documents attestant leur scolarité antérieure, une équivalence de niveau leur est attribuée par les services du Ministère de l'Education Nationale et sont, par conséquent, inscrits dans les classes correspondant à leur niveau de scolarité ;
- Pour les enfants qui dépassent l'âge d'entrée en 1^{ère} année primaire et dépourvus de documents scolaires susceptibles de justifier leur scolarité antérieure, ils sont soumis à des tests de connaissances pour déterminer le niveau scolaire auquel ils seront affectés.

Les enfants réfugiés et les enfants migrants jouissent des mêmes droits que les enfants Algériens en termes de scolarité et d'aide sociale. Les nécessiteux bénéficient de la prime de scolarité, de la gratuité des manuels et des fournitures scolaires, du transport scolaire, de la restauration et de la couverture sanitaire.

III/ Moyens mis en place pour sensibiliser les différentes autorités du pays à ces instruments et pour lever les obstacles rencontrés :

1/ Difficultés et obstacles :

Compte tenu de la priorité accordée par l'Etat Algérien à l'éducation, consacrée par les textes fondamentaux, le budget de fonctionnement est conséquent et n'a jamais souffert de restrictions. Parallèlement à ce budget, un budget d'équipement et d'investissement est également alloué au secteur de l'éducation nationale, lui permettant ainsi d'améliorer les indicateurs de qualité des conditions de scolarité.

De ce fait, il n'existe pas d'obstacle juridique ou autre empêchant la mise en œuvre des mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention/Recommandation.

2/ Sensibilisation :

La discrimination dans l'éducation est proscrite de manière claire et précise aussi bien dans la loi d'orientation sur l'éducation nationale, que dans les différents arrêtés régissant la vie scolaire. Le principe de non-discrimination et de l'égalité des chances sont présents dans les programmes et les manuels scolaires des trois cycles d'enseignement.

En plus de ce dispositif, le secteur de l'éducation nationale organise de manière régulière, des actions de sensibilisation et de prévention sur les différentes formes de discrimination en milieu scolaire, il s'agit notamment de :

- Organiser des campagnes d'information et de sensibilisation dans les établissements scolaires pour expliquer les dispositions des conventions de lutte contre la discrimination et la violence, afin de promouvoir la culture du dialogue, de tolérance et de l'acceptation des différences en milieu scolaire ;
- Faire acquérir aux élèves des compétences favorisant l'écoute, la négociation et la résolution des conflits ;
- Renforcer les cellules d'écoute mises en place dans les établissements scolaires pour aider les élèves en difficulté et leur apporter une assistance et un soutien psychologiques.
- Lutter contre la déperdition et l'échec scolaires par la pratique de la remédiation pédagogique et la promotion des activités périscolaires telles que les clubs culturels, sportifs et scientifiques.
- Impliquer les parents dans la prévention et la lutte contre la discrimination et la violence en milieu scolaire et les encourager à dialoguer avec leurs enfants et être à l'écoute des signes de souffrance, d'isolement et de repli sur soi.
- Renforcer la formation continue des enseignants dans le domaine de la psychopédagogie et la gestion des conflits au niveau de la classe.